



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
Unidad de Gestión Educativa Local N° 07



Resolución Directoral N° 2863 -2018-UGEL 07

San Borja,

20 MAR. 2018

Visto, Expediente N° 20256-2018, Informe N° 00050-2018-UGEL 07/ MINEDU/VMGI/DRELM/UGEL07-ASGESE-ECR, y demás documentos que se adjuntan con un total de veinte (20) folios;

CONSIDERANDO:

Que, en virtud del Principio de Legalidad recogido en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que las fueron conferidas;

Que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 33° del Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación Técnica - Productiva, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2006-ED, los requisitos básicos para ser director de una Institución Educativa Privada son: a) *Tener título profesional universitario o pedagógico, y ser colegiado;* b) *Experiencia de cinco años como mínimo en la modalidad educativa;* y c) *Reconocida solvencia moral, equilibrio emocional y mental,* asimismo en el artículo 34° de la norma precitada indica que *"el cargo de Director es de confianza y se ejerce de acuerdo a las normas del régimen laboral de la actividad privada;* concordante con el artículo 7° de la Ley de Centros Educativos Privados N° 26549;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0236-2018-DRELM, de fecha 23 de enero 2018, se Resuelve en el Artículo 1°.- DELEGAR, a las UGEL de Lima Metropolitana la función de aprobar o denegar las solicitudes de: Cambio de Nombre, Cambio de Director y Reconocimiento de Nuevo Promotor o Propietario de las Instituciones Educativas de Gestión Privada de Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Especial (EBE), Educación Básica Alternativa a (EBA) señaladas en los procedimientos N° 34, 35 y 36 de la Resolución Ministerial N° 070-2008-ED;

Que, mediante expediente N° 20256 -2018, el Contralmirante Oscar Alejandro Torrico Infantas, identificado con DNI N° 43341389, en su calidad de Director de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, entidad Promotora de la Institución Educativa Pública de Gestión Directa del Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú, Liceo Naval "Almirante Guise", identificada con Código Local N° 322232, que presta servicios educativos en las modalidades de Educación Básica Regular Presencial en los Niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de menores; Educación Básica Regular a Distancia en los Niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria y Educación Básica Alternativa a Distancia, ubicado en la Calle Monti N° 300-350, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, solicita Cambio de Director de la mencionada Institución Educativa a favor de la profesora María Isabel Nicolini Solimano, con DNI N° 10476941;

Que, conforme al artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General", *"la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe*

legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción"; por lo que, el reconocimiento deberá otorgarse con eficacia anticipada al 01 de enero del 2018, toda vez que a partir de dicha fecha, se designa a doña María Isabel Nicolini Solimano, como Directora de la Institución Educativa;

Que, de la evaluación efectuada al expediente precitado, se desprende que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, por lo que corresponde aprobar el cambio de Director, a favor de María Isabel Nicolini Solimano, con DNI N° 10476941, con Título de Profesora de Educación Inicial, Registro General N° 19989-G-DOEL, inscrito en el colegio de Profesores del Perú con el código N° 0110476941 y con experiencia laboral docente; como Director de la Institución Educativa Liceo Naval "Almirante Guise";

Con las visaciones del Área de Asesoría Jurídica, y del Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo; en conformidad con la Ley N° 28044 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, la Ley N° 26549 - Ley de los Centros Educativos Privados y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-2006-ED, la Resolución Ministerial N° 0070-2008-ED - Relación de Procedimientos Administrativos a cargo de las Direcciones Regionales de Educación y demás instancias de gestión educativa descentralizada, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto Supremo N° 016-2004-ED - Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Educación y en virtud de las facultades delegadas mediante Resolución Directoral Regional N° 0236-2018-DRELM y la Resolución Ministerial N° 215-2015-MINEDU;

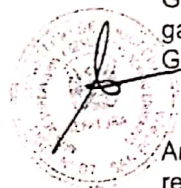
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR, con eficacia anticipada al 01 de enero 2018 el Cambio de Director de la Institución Educativa Liceo Naval "Almirante Guise" identificado con Código Local N° 322232, que brinda servicios educativos en las modalidades de Educación Básica Regular Presencial en los Niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de menores; Educación Básica Regular a Distancia en los Niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria y Educación Básica Alternativa a Distancia, ubicado en Calle Monti N° 300-350, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, a favor de María Isabel Nicolini Solimano, identificada con DNI N° 10476941, con Título de Profesora de Educación Inicial, Registro General N° 19989-G-DOEL, inscrito en el colegio de Profesores del Perú con el código N° 0110476941 y con experiencia laboral docente, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

Artículo 2°.- ENCARGAR, a los órganos competentes de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, la supervisión y verificación del servicio educativo a fin de garantizar la calidad y eficiencia educativa en la Institución Educativa Liceo Naval "Almirante Guise", en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Artículo 3°.- DISPONER que el Equipo de Trámite Documentario y Archivo del Área de Administración de esta Sede, remita copia fedateada de la presente resolución: a) A la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 3° de la Resolución Directoral Regional N° 0236-2018-DRELM, b) Al Equipo de Estadística del Área de Planificación y Presupuesto, a fin de proceder con la actualización del padrón de Instituciones Educativas y c) Al administrado, para los fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese,



GMSU/D. UGEL 07
JLMC/J. AAJ
JWJC/J. ASGESE
NVD/EECR



GLORIA MARIA SALDANA USCO
Directora del Programa Sectorial II
UGEL 07 - San Borja

